



Nr. 159 Kabinettsitzung vom 30. November 1921 [16.30 Uhr] ¹

R 43 I/1372 , Bl. 296 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Groener; StS Hemmer, Schroeder, von Haniel, Huber, Joël, Hirsch, von Simson, Müller, von Feldmann, Lewald; MinDir. Müller, von Maltzan; VLegR Graf Schulenburg; LegR von Dirksen; Reichsdelegierter f. Wirtschaftsverhandlungen mit Polen in Genf Schiffer; für Preußen: Severing; Generalbevollmächtigter des PrStMin. Göppert ²; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Bericht über die Verhandlungen über Oberschlesien in Genf.
2. Winterstationierung des Reichsdampfers „Triton“ in Petersburg und Übernahme der Kosten auf Reichsfonds.
3. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuchs an das Verfassungsrecht.
4. Entwurf eines Gesetzes über die Geltungsdauer des Gesetzes gegen die Kapitalflucht. [...]
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderungen des Pensionsergänzungsgesetzes vom 21.12.1920.
6. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verordnung über Maßnahmen zur Sicherung der Fleischversorgung in der Übergangszeit nach Aufhebung der Zwangswirtschaft. [...]

1. Bericht über die Verhandlungen über Oberschlesien in Genf ³.

Reichsminister a. D. Schiffer erstattet eingehenden Bericht über die Verhandlungen in Genf. Der Vorsitzende bei den deutsch-polnischen Verhandlungen, Calonder ⁴, sei ein Mann von kleinem

¹ Uhrzeitangabe aus dem Band Inhaltsangaben der Kabinettsprotokolle (R 43 I/1346, Bl. 147).

² Mit Schreiben vom 1.11.1921 hatte der PrMinPräs. dem RK mitgeteilt, daß der UStS a. D. Göppert zur Wahrnehmung der preußischen Interessen als Generalbevollmächtigter des Staatsministeriums für die Wirtschaftsverhandlungen mit Polen ernannt worden sei (R 43 I/361 , Bl. 67).

³ Es handelt sich um die für die Durchführung der oberschlesischen Teilung notwendig gewordenen Verhandlungen (siehe Dok. Nr. 117 Anm. 1 und 2). Die dafür gebildete, durch Schiffer und als dessen Vertreter durch von Lewald geleitete Delegation bestand einer am 14.11.1921 in die Akten gelangten Gliederung zufolge aus einer Abteilung „Büros“ und einer Abteilung „Kommissionen“; in den „Büros“ waren zuständig: für auswärtige Angelegenheiten: VLegR Graf von der Schulenburg; für allgemeine Angelegenheiten: ORegR Schniewind; für preußische Angelegenheiten: UStS a. D. Göppert; für Wirtschaftsfragen: NN; für oberschlesische Angelegenheiten: Pfarrer Ullitzka; für Presseangelegenheiten: Reinebeck; für Büro: Major a. D. Voss. In die „Kommissionen“ waren ernannt: für Eisenbahn: RegR Scholz (RVMin.); für Wasser und Elektrizität: OBergR Schwantke (PrHandMin.); für Geldwesen: LandesFinPräs. Überschaer (RFMin.); für Post: Präs. d. Oberpostdirektion Oppeln Stroh (RPMIn.); für Zollwesen, Ein- und

Kaliber, ängstlich und einfach. Er stehe stark unter dem Einfluß des Völkerbundsrats und dessen vier Sekretären. Die Formen der Verhandlungen seien höflich und zufriedenstellend für uns gewesen. Er (Exzellenz Schiffer) habe davon abgesehen, erneut eine Rechtsverwahrung einzulegen, da sie den Beginn der Verhandlungen nur unnütz erschwert hätte. Die Verhandlungen hätten sich zunächst durchweg auf formellem Gebiete bewegt. Der Präsident stehe auf dem Standpunkt, daß die Kommission in ihrer Beratung und Beschlußfassung streng auf dem Boden der Note ⁵ bleiben müßte. Diese Grenze könne nach Ansicht des Präsidenten auch durch eine Einigung der Parteien nicht beseitigt werden. Trotzdem glaube er (Exzellenz Schiffer), daß im Laufe der Verhandlungen auch die sonstigen deutsch-polnischen Streitfragen zwangsläufig mit in die Erörterung gezogen werden würden. Deutschland habe aber kein Interesse daran gehabt, von sich aus zu Anfang der Verhandlungen auf eine Besprechung der gesamten deutsch-polnischen Beziehungen zu drängen, denn eine Entscheidung dieser Frage durch dieses Forum würde für uns nicht günstig sein. Bei Erörterung des Schutzes der Minoritäten z. B. würde aber sicherlich auch die Frage des Minoritätenschutzes in Posen und Westpreußen aufgerollt werden. Ebenso würde es sich kaum vermeiden lassen, daß der deutsche Wirtschaftskrieg gegen Polen zur Debatte gestellt würde. Der Präsident beabsichtige Anfang Januar nach Schlesien zu kommen; bis dahin würden die in Schlesien eingesetzten Kommissionen voraussichtlich ihre Arbeit beendet und dem Präsidenten berichtet haben. Die Polen wünschten offenbar mögliche Beschleunigung der Verhandlungen und gingen darauf aus, in den Kommissionen eine Einigung mit den Deutschen zu erzielen, um eine Entscheidung des Präsidenten zu vermeiden. Staatssekretär Lewald fügt dem Bericht von Exzellenz Schiffer einige Ergänzungen hinzu: Calonder lege besonderen Wert auf die Mitwirkung des Arbeitsamts. Der *Reichskanzler* dankt den Herren Bevollmächtigten für ihre Mitteilungen und bittet um einen schriftlichen Bericht als Unterlage für die Denkschrift an den Reichstag ⁶.

2. Winterstationierung des Reichsdampfers „Triton“ in Petersburg und Übernahme der Kosten auf Reichsfonds.

Das *Kabinett* erklärte sich grundsätzlich damit einverstanden, daß entsprechend dem Antrage des Auswärtigen Amtes die Kosten für die Winterstationierung des Reichsdampfers „Triton“ in Petersburg auf Reichsfonds übernommen werden sollen ⁷. Das Auswärtige Amt und das Reichsfinanzministerium sollen nach der etatsrechtlichen Seite das Weitere veranlassen.

Ausfuhr: MinDir. von Stockhammern; Kohle- und Bergwerkserzeugnisse: NN (RWiMin.); für Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände, Soziale Versicherungen: MinDir. Sitzler, (Reg.Ass. Joachim) (R ArbMin.); für Verkehr, Nationalitätsrecht, Recht des Wohnsitzes, Schutz der Minderheiten: RegR Hering (RIMin); für allgemeine Bestimmungen: NN (RMinWiederaufbau). (R 43 I/361, Bl. 128 f.).

⁴ Der Völkerbundsrat hatte am 16.11.1921 den schweizerischen Altbundesrat Dr. F. L. Calonder zum Vorsitzenden der oberschlesischen Kommission ernannt (siehe Schultheß 1921 II, S. 294).

⁵ Siehe Dok. Nr. 117 Anm. 1 und 2

⁶ In R 43 I nicht ermittelt

⁷ Zur Sache hatte das AA in einem Schreiben an den StSRkei am 25.11.21 u. a. ausgeführt: „Der ‚Triton‘ brachte im Auftrage des Rotkreuzes die deutsche Hilfsexpedition nach Rußland. Er läuft mit Ladung von neuem nach Petersburg aus. Seine Stationierung daselbst während des Winters erscheint aus politischen, wirtschaftspolitischen und sanitären Gründen im Reichsinteresse gelegen. Mangels einer Reichsvertretung in Petersburg ist das Zeigen der Reichsdienstflagge und deutschen Rotkreuzflagge auf dem ‚Triton‘ von großer moralischer Bedeutung und von den Petersburger Behörden ausdrücklich als erwünscht bezeichnet. Die neuerdings in Petersburg ausgebrochene Flecktyphusepidemie bedingt eine Verstärkung der Hilfsexpedition durch ein an Bord befindliches Rotkreuzkommando zur Bekämpfung der auch Deutschland bedrohenden Verseuchungsgefahr. Der ‚Triton‘ dient als sichere Station für Mitglieder der Rotkreuzexpedition, zur Aufnahme der Reste von Kriegsgefangenen, zur Fürsorge für Flüchtlinge aus den deutschen Wolga-Kolonien. Eine drahtlose Station an Bord des ‚Triton‘ bietet sicheren Verkehr mit Petersburg. Auswärtiges Amt, Reichsmarineamt und Rotkreuz befürworten Übernahme der Kosten – unter Einrechnung der Fracht für ausgehende Fahrt höchstens 750 000,- M – auf Reichsfonds. – Der Herr Reichskanzler hat auf mündlichen Vortrag bereits zugesagt, sich für Übernahme der Kosten einzusetzen.“ (R 43 I/131, S. 629 f.).

3. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuchs an das Verfassungsrecht.

Das Kabinett beschließt, daß das Reichsjustizministerium prüfen soll, inwieweit in den § 111 a des Entwurfs⁸ auch ein Schutz der Reichsflagge eingefügt werden kann. Der umgeänderte Entwurf soll dem Kabinett möglichst bald vorgelegt werden. Nach definitiver Stellungnahme des Kabinetts soll mit den Regierungsparteien und den Demokraten Fühlung genommen werden⁹.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Geltungsdauer des Gesetzes gegen die Kapitalflucht. [...]

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderungen des Pensionsergänzungsgesetzes vom 21.12.1920.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu.¹⁰

6. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verordnung über Maßnahmen zur Sicherung der Fleischversorgung in der Übergangszeit nach Aufhebung der Zwangswirtschaft. [...]

⁸ Nach dem vom RJMin. am 21.11.21 der Rkei zugegangenen Gesetzentwurf sollte als § 111a eingefügt werden: „Wer öffentlich durch beschimpfende oder verleumderische Äußerungen oder andere Kundgebungen die Staatsform, das Staatsoberhaupt, die Regierung oder ein Mitglied der Regierung des Reichs oder eines deutschen Landes der Verachtung preisgibt, wird mit Gefängnis bestraft. Daneben kann auf Geldstrafe bis zu fünfhunderttausend Mark sowie auf Verlust der bekleideten öffentlichen Ämter erkannt werden.“ (R 43 I/1214, Bl. 70, 72-75, 77).

⁹ Der Gesetzentwurf geht nach Abänderung im RR als Doppelvorlage (§ 111a) dem RT am 12.4.22 zu (RT-Drucks. Nr. 4156, Bd. 372), wird am 16.1.1923 im RT von der Beratung abgesetzt, da in dem Entwurf zur Republikschutzgesetzgebung eine konkurrierende Gesetzgebung bereits dem RT vorlag (RT Bd. 357, S. 9446). Der Entwurf wird schließlich durch das Republikschutzgesetz erledigt.

¹⁰ Zur Begründung des Entwurfs hatte der RFM in einem Schreiben vom 21.11.1921 an die RReg. u. a. ausgeführt: „Der Entwurf, gegen den sachlich von keiner Seite Bedenken erhoben sind, trägt den in letzter Zeit von den Beamtenverbänden wiederholt geltend gemachten an sich berechtigten Forderungen der Beamten und Offiziere auf Gleichstellung der Ruhegehaltsempfänger des Reichs mit denen von Preußen und Bayern, besonders hinsichtlich der Abfindung mit Teuerungszuschlägen, Rechnung.“ (R 43 I/1372, Bl. 304-309, hier: Bl. 304 und 2604). Das Gesetz wird mit Veränderungen gegenüber dem Entwurf am 28.10.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 803).

Zitierhinweis

Nr. 159 Kabinettsitzung vom 30. November 1921 [16.30 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 446–448 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D159>